

ZEKYZEEN BIN SUPPA
lwn
SURIYAWANI BT SULAIMAN

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel)

16 Mac 2022 / 13 Syaaban 1443H

Kes Mal (Rayuan) No. 10000-077-0090-2021

[Dalam Perkara: Permohonan Melanjutkan Tempoh Menfailkan Rekod Rayuan)]

Peguam Pemohon : Ab Kadir bin Ismail dari Tetuan AB Kadir Ismail

Peguam Responden : Hilmi bin Halim dari tetuan M.A & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

1. Permohonan melanjutkan tempoh menfailkan rekod rayuan ini telah difailkan oleh Pemohon pada 12 Ogos 2021 melalui Notis Permohonannya bertarikh 12 Ogos 2021 untuk mendapatkan perintah Mahkamah Rayuan seperti berikut:
 - 1.1. Bahawa Pemohon/Perayu diberikan kebenaran melanjutkan tempoh masa memfailkan Rekod Rayuan dan penyampaian kepada Responden yang sepatutnya difailkan pada dan/atau 13 Mac 2020

- 1.2. Pemohon/Perayu diberi kebebasan untuk memfailkan Rekod Rayuan di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor di Shah Alam, Selangor dalam tempoh masa/tempoh 14 hari dari tarikh keputusan.
2. Pemohon telah mengemukakan dua alasan terhadap permohonan ini berdasarkan Afidavit Sokongan Pemohon bertarikh 21 April 2021 yang mengandungi alasan-alasan seperti berikut:-
 - 1.1. Pemohon mengalami kecelaruan kesan daripada Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).
 - 1.2. Peguam Syarie Pemohon terlepas pandang berkaitan tempoh kelonggaran diantara Perintah Kawalan Pergerakan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP). Peguam hanya yakin hadir ke Mahkamah dengan tatacara PKPP untuk memfailkan Rekod Rayuan tersebut di luar tempoh pemfailan.
3. Responden tidak bersetuju dengan permohonan ini dan telah memfailkan afidavit jawapannya serta hujah bertulis. Responden seterusnya memohon agar permohonan Pemohon ini ditolak dengan kos sebanyak RM3000.00

Fakta Kes

4. Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor pada 15 Julai 2019 dalam kes No. 10300-028-0438-2016 telah memerintahkan hak jagaan anak-anak di bawah seksyen 89(1) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

5. Pemohon tidak berpuashati dengan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah tersebut telah menfailkan Notis Rayuan pada 16 Julai 2019.
6. Mahkamah telah mengeluarkan Borang MS 30 yang memaklumkan bahawa Nota-nota Keterangan dan Alasan Penghakiman telah siap untuk diserahkan kepada Pemohon. Pemohon telah menerima Nota-nota Keterangan dan Alasan Penghakiman pada 6 Februari 2020. Oleh yang demikian, berdasarkan seksyen 142 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, Pemohon hendaklah menfailkan Rekod Rayuan dalam tempoh 6 minggu daripada tarikh penerima Nota-nota keterangan dan Alasan Penghakiman iaitu selewatnya pada 18 Mac 2020.
7. Pemohon dalam afidavit mengikrarkan bahawa Pemohon telah gagal menfailkan Rekod Rayuan dalam tempoh enam minggu dari tarikh penerimaan Borang MS 30 iaitu selewatnya pada 13 Mac 2020. Pemohon menyatakan telah memfailkan Rekod Rayuan pada 17 Mac 2020 iaitu lewat 4 hari dari tarikh yang sepatutnya.
8. Oleh yang demikian, Pemohon telah menfailkan Permohonan Melanjutkan Tempoh Menfailkan Rekod Rayuan bagi tujuan untuk meneruskan prosiding rayuan.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

9. Pemohon telah memfailkan Notis Permohonan Melanjutkan Tempoh Menfailkan Rekod Rayuan di Mahkamah ini berdasarkan peruntukkan subseksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 iaitu

“Memanjangkan atau memendekkan masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.”

10. Kami dapati perkiraan tempoh 6 minggu dari tarikh penerimaan Nota-nota Keterangan dan Alasan Penghakiman adalah pada 18 Mac 2020. Sedangkan Pemohon telah memfailkan Rekod Rayuan pada 17 Mac 2020 iaitu sehari sebelum tarikh akhir pemohon dikehendaki memfailkan Rekod Rayuan. Oleh itu, kami berpendapat bahawa Pemohon telah mematuhi tempoh pemfailan Rekod Rayuan sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang.
11. Walau bagaimanapun, Pemohon telah gagal menyerahkan Rekod Rayuan kepada Responden mengikut tempoh yang telah ditetapkan iaitu selewatnya 18 Mac 2020 selaras dengan seksyen 142(3) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Pemohon hanya menyampaikan Rekod Rayuan kepada Responden pada 2 Jun 2020.
12. Kami merujuk seksyen 142(2) dan (3) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan

Rekod Rayuan hendaklah difailkan dan diserahkan dalam masa enam (6) minggu dari tarikh pemakluman Mahkamah berkenaan nota keterangan dan alasan penghakiman melalui borang MS30.

Seksyen 142. Rekod rayuan jika perayu diwakili

(1)

(2) *Dua salinan rekod rayuan itu hendaklah difailkan di Mahkamah yang mendengar rayuan itu dalam masa enam minggu selepas penerimaan pemberitahuan daripada Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat yang menyatakan bahawa salinan diperakui bagi nota-nota keterangan dan alasan-alasan penghakiman sudah siap.*

(3) *Perayu hendaklah dalam tempoh yang dihadkan bagi memfailkan rekod itu menyampaikan suatu salinannya kepada setiap pihak yang kepadanya notis rayuan itu telah disampaikan.*

13. Kami ingin menegaskan bahawa secara asasnya Pemohon telah tersilap dalam memfailkan permohonan yang mana Pemohon sepatutnya memfailkan Permohonan Perlanjutan Tempoh Masa Penyerahan Rekod Rayuan dan bukannya permohonan ini. Mengikut rekod mahkamah, Pemohon telah berjaya memfailkan Rekod Rayuan pada 17 Mac 2020 iaitu mengikut tempoh yang ditetapkan namun telah gagal menyerahkan sampaikan Rekod Rayuan kepada Responden sebagaimana yang termaktub dalam seksyen 142(3) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

14. Adalah ditegaskan bahawa di dalam mana-mana permohonan perlanjutan tempoh masa, adalah menjadi tanggungjawab Pemohon untuk menghujahkan tentang faktor-faktor tempoh kelewatan, sebab kelewatan, kebarangkalian untuk berjaya dalam rayuan dan tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi untuk pertimbangan Mahkamah. Faktor-faktor tersebut telahpun dijelaskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes ***Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain [2012] JH34(2)*** yang kemudiannya diikuti oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam kes ***Aziah bin Abdul Aziz lwn. Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) 50***. Dalam kes ***Aziah bin Abdul Aziz*** Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah menyatakan;

“Kebenaran untuk melanjutkan masa rayuan adalah merupakan budi bicara Mahkamah. Mahkamah di dalam melaksanakan budi bicaranya akan mengambil kira 5 faktor iaitu :-

- i. tempoh kelewatan,*
- ii. alasan kepada kelewatan,*
- iii. kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan dan juga*
- iv. tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan.*
- v. Kesilapan peguam, bentuk dan keadaan ianya telah dilakukan*

Walau bagaimanapun, faktor ini hanyalah panduan bagi tujuan melaksanakan budi bicara sahaja dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori.

ianya bukan bukan suatu keperluan bahawa semua faktor perlu menyebelahi pihak pemohon di dalam melaksanakan kuasa budi bicara tersebut.

15. Budibicara Mahkamah memberi pelanjutan masa ini ditetapkan di dalam seksyen 238(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Seksyen tersebut memberi kuasa kepada Mahkamah untuk melaksanakan budibicaranya memberi perintah pelanjutan masa kepada pihak yang telah gagal melaksanakan tindakan dalam tempoh-tempoh yang ditetapkan undang-undang. Ketika melaksanakan budibicara itulah Mahkamah hendaklah mengambil pertimbangan elemen-elemen sebagaimana ditegaskan dalam kes-kes yang dirujuk di atas.
16. Dalam menggunakan kuasa budibicara tersebut, Kami dalam hal ini dengan hormatnya merujuk kepada kes **Scott & English (M) Sdn. Bhd Lwn. Leike Refrigeration & Stainless Steel Industries Sdn. Bhd. & 2 Ors [1994] 3 CLJ 114** yang mengariskan prinsip perlanjutan tempoh masa seperti berikut:-

"Kebenaran untuk melanjutkan masa rayuan adalah merupakan budibicara Mahkamah dan Mahkamah di dalam melaksanakan budibicaranya akan mengambil kira tempoh kelewatan, alasan kepada kelewatan, kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan dan juga tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan. Kesilapan peguam, bentuk dan keadaan ianya telah dilakukan

juga adalah merupakan satu faktor yang perlu dipertimbangkan.

Walau bagaimanapun, faktor ini hanyalah suatu bentuk panduan bagi tujuan melaksanakan budibicara tersebut dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori. Ianya bukan bukan suatu keperluan bahawa semua faktor perlu menyebelahi pihak pemohon di dalam melaksanakan kuasa budibicara tersebut.”

Faktor Tempoh kelewatan

17. Tempoh untuk Pemohon menyerahkan Rekod Rayuan adalah selewatnya pada 18 Mac 2020. Walau bagaimanapun, Pemohon telah lewat menyerahkan Rekod Rayuan kepada Responden iaitu pada 2 Jun 2020. Selain itu, Pemohon juga hanya memfailkan permohonan perlanjutan tempoh masa ini pada 12 Ogos 2021.
18. Ini menunjukkan bahawa Pemohon telah terlewat untuk mengambil menyerah sampaikan Rekod Rayuan kepada Responden selama 76 hari (2 bulan 16 hari) . Seterusnya Pemohon mengambil masa selama 512 hari (1 tahun 4 bulan 27 hari) untuk memfailkan permohonan perlanjutan tempoh masa ini dari tarikh akhir tempoh penyampaian Rekod Rayuan yang ditetapkan.
19. Pemohon berhujah bahawa tarikh akhir Pemohon dikehendaki memfailkan Rekod Rayuan adalah pada 13 Mac 2020. Walau bagaimanapun, Pemohon hanya memfailkan Rekod Rayuan pada 17 Mac 2020 iaitu lewat 4 hari dari tarikh yang ditetapkan.

20. Kami merujuk kes *Fatimah @ Hasnah Bt. Daud lwn Wan Hassan Daud (2014) 1 JH Jld. 40 Halaman 101* yang mengaitkan tempoh kelewatan dengan permohonannya;

“Faktor tempoh kelewatan; Tempoh untuk pihak Pemohon memfailkan Rekod Rayuan adalah pada 23/4/2014. Manakala Pemohon memfailkan permohonan perlanjutan tempoh masa ini pada 16/6/2014. Permohonan Perayu ini difailkan 54 hari selepas tarikh akhir 23/4/2014.”

“Seseorang yang telah terlewat perlu mengambil tindakan segera untuk apa-apa pemulihan apabila disedari kelewatan telah berlaku. Jika sehariatau dua hari, ia tidaklah dikatakan tidak bersegera mengambil tindakan. Tetapi apabila mengambil masa yang lama ianya akan menimbulkan kesangsian terhadap tindakan tersebut.”

Faktor alasan-alasan kelewatan:

21. Kelewatan Pemohon memfailkan Rekod Rayuan adalah selama 4 hari adalah kerana Peguam Syarie Pemohon telah terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang menyebabkan keterbatasan tindakan oleh Peguam Syarie Pemohon untuk memfailkan Rekod Rayuan.
22. Berdasarkan afidavit dan penghujahan Pemohon, sebab-sebab kelewatan ini bukanlah disebabkan kecuaiian ataupun sikap ambil mudah Peguam Syarie Pemohon namun disebabkan kekeliruan akibat Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).

23. Manakala Responden berhujah bahawa kelewatan selama 4 hari untuk memfailkan Rekod Rayuan bukan sesuatu tempoh yang boleh diterima kerana jelas menunjukkan mengambil sikap sambil lewa Peguam Syarie Pemohon. Responden turut menghujahkan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) hanya bermula pada 18 Mac 2020 sedangkan tempoh akhir pemfailan Rekod Rayuan adalah pada 13 Mac 2020. Oleh itu, alasan PKP adalah tidak relevan sebagai alasan kelewatan memfailkan Rekod Rayuan kerana tempoh akhir pemfailan adalah sebelum arahan PKP oleh kerajaan.
24. Responden berhujah bahawa sebab-sebab yang diberikan oleh Pemohon adalah suatu alasan yang tidak boleh diterima dan perlu ditolak oleh Mahkamah. Pemohon telah gagal memfailkan Rekod Rayuan sebagaimana yang telah diperuntukkan undang-undang. Kesilapan Peguam Syarie Pemohon merupakan suatu kecuaiian yang nyata kerana sebagai seorang Peguam Syarie mestilah sentiasa bersikap peka berkenaan arahan mahkamah.
25. Selanjutnya Responden menyatakan bahawa Pemohon sengaja melengahkan pemfailan Permohonan Lanjut Tempoh Masa Rekod Rayuan walaupun telah diarahkan oleh mahkamah pada 13 Ogos 2020 dan 21 Disember 2020. Pada 21 Disember 2020, mahkamah sekali lagi mengarahkan Pemohon memfailkan memfailkan Permohonan Lanjut Tempoh Masa pemfailan Rekod Rayuan dalam tempoh 3 minggu yang mana hari terakhir ialah pada 8 Januari 2021. Oleh itu, tindakan Pemohon memfailkan permohonan ini pada 12 Ogos 2021 adalah tidak munasabah.

26. Berdasarkan dapatan kami tersebut, alasan Pemohon berkeenaan sebab kelewatan tidak dapat kami terima. Kami bersetuju dengan hujah Responden bahawa tempoh yang ditetapkan untuk Pemohon menyerahkan Rekod Rayuan adalah selewatnya 18 Mac 2020. Kerajaan beberapa hari sebelum bermula Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) telah memberi pengisytiharan awal dan meminta agar rakyat bersedia dengan pemulaan PKP tersebut. Oleh itu, Pemohon sepatutnya lebih cakna terhadap perintah mahkamah yang telah diberikan lebih awal dan menyelaraskan perintah mahkamah tersebut dengan perintah yang dikeluarkan oleh kerajaan. Pemohon tidak perlu menunggu hingga saat akhir dan menyebabkan kegagalan penyerahan Rekod Rayuan tersebut bukanlah disebabkan PKP tersebut malah ianya berpunca dari sikap Pemohon yang sengaja melengahkan prosedur.
27. Tambahan lagi, Pemohon telah mengambil masa selama 512 hari (1 tahun 4 bulan 27 hari) untuk memfailkan Permohonan Lanjut Tempoh ini walaupun telah beberapa kali diperingatkan oleh mahkamah. Kami juga dapati bahawa mahkamah telah mengarahkan Pemohon untuk memfailkan Permohonan Lanjut Tempoh Penyerahan Rekod Rayuan pada 13 Ogos 2020, 21 Oktober 2020, 21 Disember 2020 dan 29 Julai 2021. Walau bagaimanapun, Pemohon masih gagal memfailkan permohonan tersebut hinggalah pada 12 Ogos 2021 barulah Pemohon memfailkan Permohonan ini.
28. Kami juga dapati Pemohon tidak menyatakan alasan kelewatan Pemohon memfailkan permohonan ini. Afidavit dan hujah Pemohon hanya bertumpu kepada alasan kelewatan pemfailan Rekod Rayuan sahaja dan bukannya kepada alasan kelewatan

memfailkan Permohonan Lanjut Tempoh Masa Pemfailan Rekod Rayuan. Malah Pemohon telah mengambil sikap sambil lewa apabila telah tersalah memfailkan permohonan yang sepatutnya iaitu Permohonan Lanjut Tempoh Masa Penyerahan Rekod Rayuan sebagaimana yang diarahkan mahkamah kerana Pemohon telah memfailkan Rekod Rayuan dalam tempoh masa yang ditetapkan.

29. Kami bersetuju bahawa berdasarkan keadaan yang dinyatakan menunjukkan bahawa Pemohon telah leka dan tidak bersungguh-sungguh dalam permohonan ini.
30. Kami merujuk kepada penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam kes *Norazam Shah B. Ibrahim lwn. Noor Akmam Bt. Abdullah* kes permohonan no. 14000-077-0021-2013 (belum dilaporkan) sebagaimana di muka surat 22 penghujahan bertulis Perayu;

"[26] Pemohon seterusnya menghujahkan bahawa pihak Pemohon tidak harus diprejudiskan dengan kealpaan peguam syariannya. Kami memahami hujah ini sebagai bermaksud kealpaan peguam boleh dimaafkan. Jika begini lah pendirian yang perlu kami ambil, maka kesannya cukup besar kepada sikap dan mentaliti peguam syarie iaitu bahawa kealpaaan itu tidak ada apa-apa kesan kerana Mahkamah akan memberi perlanjutan tempoh masa. Oleh kerana sudah sampai masanya kami mengambil pendirian tegas bahawa Peguam Syarie perlu dipertanggungjawabkan terhadap kecuaian dan kealpaan yang memudaratkan anak guamnya."

31. Kami merujuk dalam kes yang sama di perenggan yang berbeza yang mana hakim dalam kes ini mengulas berkaitan kealpaan Peguam Pemohon dalam mematuhi arahan mahkamah sebagaimana berikut

“[21] Berdasarkan penemuan-penemuan tersebut, kami berpendapat hanya satu kesimpulan sahaja boleh dibuat, iaitu kegagalan pemfailan alasan rayuan dalam tempoh masa yang ditetapkan adalah kerana kealpaan Peguam Syarie Pemohon dan ia satu perbuatan yang boleh disifatkan sebagai disengajakan, iaitu tidak memberi perhatian terhadap tanggungjawab yang diamanahkan oleh anak guamnya. Ia diburukkan lagi dengan kelengahan Peguam Syarie Pemohon memfailkan permohonan perlanjutan tempoh masa ini.

32. Dalam Kitab al-Muhazzab, Cetakan Pertama: Dar al-Kutub,Lubnan (1995) Jilid 3, hlm. 396 diterangkan sebab kenapa tidak boleh diberi masa yang lama kepada pihak Defendan atau pihak yang kena tuntutan sebagaimana yang berikut:-

والفرق بينه وبين المدعى عليه حيث قلنا أنه لا يترك أكثر من ثلاثة أيام أن يترك المدعى عليه يتأخر حق المدعي الحكم له ، وبترك المدعي لا يتأخر إلا حقه

Terjemahan :“Dan perbezaan antara yang menuntut dan yang kena tuntutan di mana kami berpendapat bahawa pihak yang kena tuntutan tidak boleh meninggalkan (untuk mengemukakan bayyinah atau bersumpah) lebih dari tiga hari (kerana) ia melewati penyelesaian kes pihak yang menuntut. (Berbeza) dengan peninggalan lebih dari tiga hari oleh pihak

yang menuntut (untuk mengemukan bayyinah atau bersumpah), ia hanya melewatkan penyelesaian hak yang dituntutnya sendiri.”

Berdasarkan otoriti tersebut, boleh disimpulkan semua kelengahan tidak boleh dibenarkan, kecuali ada keuzuran yang tidak dapat dielakkan.

33. Pada hemat kami sekiranya benar Pemohon berhasrat untuk merayu, maka Pemohon akan melaksanakan prosedur mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh undang-undang. Pemohon perlu memfailkan permohonan melanjutkan tempoh dengan segera iaitu seawal bulan Ogos 2020 setelah diarahkan oleh Mahkamah dan bukannya setelah beberapa kali diarahkan namun Pemohon masih gagal memfailkan permohonan tersebut.
34. Pemohon sepatutnya menunjukkan keseriusan untuk membuat rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi tersebut. Pemohon sengaja memilih untuk melambat-lambatkan pemfailan Permohonan Lanjut Tempoh Masa pemfailan Rekod Rayuan tanpa alasan atau halangan yang munasabah. Jika kecuaian seumpama ini dimaafkan pasti akan memberi gambaran bahawa prosedur dan kehendak undang-undang yang telah diperundangan dan ditetapkan tidak mempunyai nilai dan boleh diabaikan dengan sewenang-wenangnya.

Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya di dalam rayuan.

35. Berhubung dengan faktor kebarangkalian untuk Pemohon berjaya di dalam rayuannya, kami dapati bahawa Pemohon tidak menyatakan sebarang fakta berkenaan merit kes induk tersebut di dalam afidavit sokongan Pemohon. Walau bagaimanapun, pemohon ada menyatakan sedikit berkaitan merit kes ini di dalam hujah pemohon di perenggan F dan G yang menyatakan bahawa Hakim bicara telah terkhilaf fakta dan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah gagal memberikan keadilan terhadap fakta-fakta yang dikemukakan.
36. Pemohon menghujahkan bahawa Pemohon telah menjaga, mendidik dan menguruskan semua hal ehwal anak-anak tersebut semasa dalam perkahwinan bermula dari 'lepas hari' sehinggalah anak yang sulung dan kedua pergi ke sekolah, semuanya ditadbir urus oleh Pemohon. Malah anak-anak telah memilih untuk tinggal bersama pemohon dalam sesi perjumpaan anak-anak dengan YA Hakim bicara.
37. Responden berhujah bahawa Pemohon tidak dapat mewujudkan apa-apa keadaan khas yang akan memberikan keadilan kepada Pemohon dan Responden kerana keputusan kes hadhanah di Mahkamah Tinggi Syariah telah selesai. Medium terbaik untuk Pemohon bukanlah dengan memfailkan rayuan tetapi memfailkan permohonan ubah perintah hak jagaan anak.
38. Pemohon telah merujuk kepada kes Harun bin Abdullah lwn Zainab binti Alina [1987]JH 2(1) yang mana panel rayuan dalam kes ini menyatakan bahawa

'Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang pertama ada perihal-perihal istimewa (special circumstances) dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa keadilan.'

39. Walau bagaimanapun, kami berpendapat bahawa Pemohon telah gagal mengemukakan perihal istimewa sebagai asas untuk kes ini dihidupkan semula dan kebarangkalian Pemohon berjaya dalam rayuannya.
40. Kami merujuk kepada kes Sharifah Badariah binti Mari *lawan* Yasran b. Haji Hussain (supra) dan kes Fatimah @ Hasnah binti Daud *lawan* Wan Hassan bin Wan Daud (supra) yang telah menyenaraikan "*kebarangkalian untuk pemohon berjaya dalam rayuannya*" sebagai salah satu faktor pertimbangan untuk dijadikan sebagai garis panduan dalam melaksanakan kuasa budibicara bagi pelanjutan tempoh masa.

Tahap prejudis kepada pihak satu lagi

41. Pemohon dalam perenggan 8 dan 9 Afidavit Sokongan dan perenggan 1(c) dan 2(e) hujah Pemohon menyatakan secara ringkas bahawa permohonan Pemohon ini tidak akan memprejudiskan Responden.
42. Responden dalam hujahnya menyatakan bahawa permohonan pemohon ini akan memprejudiskan Responden sekiranya

dibenarkan apabila akan wujudnya ketidakadilan ke atas Responden bertepatan dengan kaedah fiqhiyyah “الضرار لا يزال بالضرار” iaitu kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan.

43. Kami melihat bahawa Responden hanya menyatakan secara ringkas dalam satu ayat berkaitan tahap prejudis kepada Responden tanpa fakta sokongan dan rujukan undang-undang serta hukum syarak. Kami bersetuju dan berpendapat bahawa permohonan ini akan mendatangkan prejudis kepada Responden dan membuka ruang kepada penyalahgunaan proses mahkamah dan menjadikan orang awam bebas untuk melakukan apa sahaja tanpa perlu mematuhi peruntukan perundangan seterusnya menjadikan undang-undang seolah-olah tidak bernilai.
44. Kami merujuk kepada kes *Salimah binti Abdullah lawan Majlis Agama Islam Selangor* (supra) mahkamah memutuskan

“[12] Kami bersetuju dengan hujahan Responden bahawa sekiranya permohonan ini dibenarkan, peruntukkan undang-undang yang dikanunkan tidak dipatuhi dan akan secara langsung memprejudiskan hak dan kepentingan Responden serta menyebabkan kerugian masa dan kos yang tidak sepatutnya berlaku”

“[13] Tempoh masa yang ditetapkan dalam prosedur rayuan dikanunkan adalah bertujuan menghadkan sebarang litigasi yang meremehkan serta mengelakkan berlaku penyalahgunaan proses mahkamah, mengelakkan kecelaruan dan membantu melancarkan

proses keadilan. Pematuhan ketat tentang tempoh masa tersebut adalah mandatori.”

45. Dalam kes Fatimah @ Hasnah binti Daud *lawan* Wan Hassan bin Wan Daud (supra):

“[34] Jika tiada kebarangkalian untuk pemohon berjaya dalam rayuan, maka tahap prejudis kepada pihak Responden adalah lebih tinggi. Dengan lain perkataannya jika dalam rayuan nanti, Pemohon gagal dalam rayuannya, maka perlanjutan tempoh masa ini akan memprejudiskan pihak Responden.... serta melibatkan pembaziran masa dan kos kepada pihak Responden.”

46. Kami sekali lagi menyatakan bahawa perlanjutan sesuatu tempoh masa untuk melakukan sesuatu di dalam undang-undang merupakan kuasa budi bicara kami. Walaupun telah ada panduan yang telah dijelaskan di dalam penghakiman Mahkamah terdahulu, namun ianya adalah sebagai panduan semata-mata dan kami tidaklah terikat dengan ketat untuk memenuhi kesemua faktor-faktor yang dinyatakan di dalam panduan tersebut.
47. Kami berpuashati bahawa Pemohon telah tidak memberikan alasan yang wajar dan munasabah untuk Kami mempertimbangkan permohonan perlanjutan masa ini. Pengabaian dengan sengaja yang dibuat oleh Pemohon tidak mewajarkan Pemohon untuk diberikan lanjutan masa memfailkan dan menyerahkan Alasan Rayuan dan Rekod Rayuan. Oleh yang demikian, Kami tidak boleh membenarkan permohonan ini.

48. Kami juga berpendapat, Responden berhak diberikan kos akibat daripada tindakan Pemohon dalam kes ini sebagaimana dalam kes Salimah binti Abdullah *lawan* Majlis Agama Islam Selangor (*supra*):

“[14] Oleh yang demikian, rayuan ini boleh dibatalkan kerana kegagalan Perayu mematuhi subseksyen 142(2) di atas. Kami juga berpendapat pihak Responden berhak diberikan kos akibat daripada tindakan Perayu dalam kes ini.”

49. Kami ingin mengingatkan pihak-pihak bahawa penetapan tempoh masa yang dikanunkan dalam prosedur rayuan adalah bertujuan menghadkan sebarang litigasi yang meremehkan serta mengelakkan berlaku penyalahgunaan proses Mahkamah, mengelakkan kecelaruan dan membantu melancarkan proses keadilan. Pematuhan ketat tentang tempoh masa tersebut adalah mandatori. Walaupun Mahkamah mempunyai budi bicara luas untuk membenarkan sesuatu permohonan untuk perlanjutan masa, budi bicara tersebut hendaklah dilaksanakan secara saksama dan adil kepada pihak satu lagi.
50. Justeru, sekiranya permohonan ini dibenarkan akan secara langsung memprejudiskan hak dan kepentingan Responden serta menyebabkan kerugian masa dan kos yang tidak sepatutnya berlaku disebabkan kecuaiannya Pemohon dalam menguruskan kes rayuannya.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Permohonan, Afidavit Perayu dan Responden, DAN setelah meneliti hujahan bertulis Perayu dan Responden, MAKA kami dengan sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Permohonan Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa penyerahan Rekod Rayuan adalah **DITOLAK**.
2. Rayuan kes Mal No. 10000-028-0068-2019 **DIBATALKAN**.
3. Kos prosiding diberikan kepada Responden sebanyak RM2000.00.

Penghakiman ini diberikan oleh:-


.....
1. YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-


.....
2. YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.


.....
3. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor